

## **REGIME JURÍDICO DO MILITAR ESTADUAL: ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA (LEI ESTADUAL N. 7.990, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2001 – ARTS. 1º AO 59)**

**Art. 27** – Excedente é a situação transitória a que, automaticamente, passa o policial militar que:

I – tendo cessado o motivo que determinou sua agregação, seja revertido ao respectivo Quadro, estando o mesmo com seu efetivo completo;

II – seja promovido por bravura, sem haver vaga;

III – sendo o mais moderno da respectiva escala hierárquica, ultrapasse o efetivo de seu Quadro, em virtude da promoção de outro policial militar em ressarcimento de preterição;

**Obs.:** | No caso do inciso III, o professor destaca que se trata de uma condição excepcional.

IV – tendo cessado o motivo que determinou sua reforma por incapacidade, retorne ao respectivo Quadro, estando este com seu efetivo completo.

**Obs.:** | É o caso de o indivíduo ser julgado pela junta médica e retornar para a atividade, por exemplo.

§ 1º – O policial militar, cuja situação é de excedente, ocupará a mesma posição relativa, em antiguidade, que lhe cabe na escala hierárquica e receberá o número que lhe competir, em consequência da primeira vaga que se verificar.

§ 2º – O policial militar, na situação de excedente, é considerado para todos os efeitos como em efetivo serviço e a ele se aplicam, respeitados os requisitos legais, em igualdade de condições e sem nenhuma restrição, as normas para indicação para cargo policial militar, curso ou promoção.

**Obs.:** | Nesse caso, trata-se de um policial militar como qualquer outro. Contudo, a diferença é que ele será excedente, o que denota maior dificuldade no momento de ser promovido por critérios.

§ 3º – O policial militar, excedente por haver sido promovido por bravura sem haver vaga, ocupará a primeira vaga aberta, deslocando o critério de promoção a ser seguido para a vaga seguinte.

**Art. 28** – É considerado ausente o policial militar que, por mais de vinte e quatro horas consecutivas:

I – deixar de comparecer à sua organização policial militar sem comunicar motivo de impedimento;

II – ausentar-se, sem licença, da organização policial militar onde serve ou do local onde deva permanecer;

III – deixar de se apresentar no lugar designado, findo o prazo de trânsito ou férias;

IV – deixar de se apresentar à autoridade competente após a cassação ou término de licença ou agregação ou ainda no momento em que é efetivada mobilização, declarado o estado de defesa, de sítio ou de guerra;

---

**ATENÇÃO** 

Perceba que o dispositivo trata apenas de 24 horas. Passado esse prazo, por exemplo, ultrapassando 8 dias, torna-se deserção.

V – deixar de se apresentar à autoridade competente, após o término de cumprimento de pena.

§ 1º – É também considerado ausente o policial militar que deixar de se apresentar no momento da partida de comboio que deva integrar, por ocasião de deslocamento da unidade em que serve.

**Obs.:** | Nesse caso, isso também poderá, com o passar do tempo, transformar-se em deserção especial.



5m

§ 2º – Decorrido o prazo mencionado neste artigo, serão adotadas as providências cabíveis para a averiguação da ausência, observando-se os procedimentos disciplinares previstos neste Estatuto e/ou criminais.

**Obs.:** | Este ato é considerado crime, pois se trata de crime militar.

**Art. 29** – O policial militar é considerado desertor nos casos previstos na legislação penal militar.

**Obs.:** | Observe que seria o Decreto-lei 1.001/1968, sobretudo previsto no art. 187.

**Art. 30** – É considerado desaparecido o policial militar na ativa, assim declarado por ato do Comandante Geral, quando no desempenho de qualquer serviço, em viagem, em operação policial militar ou em caso de calamidade pública, tiver paradeiro ignorado por mais de oito dias.

**Obs.:** | Pode-se imaginar que o tempo é o mesmo da deserção, mas a situação é diferente. No caso do desertor, ele advém do ausente; o ausente evolui para desertor, enquanto que o desaparecido evolui para extraviado. No caso do desertor e do extraviado, há inclusive a possibilidade de agregação.

**Parágrafo único.** A situação de desaparecimento só será considerada quando não houver indício de deserção.

**Obs.:** | Ou seja, tem-se a condição de desaparecimento quando for por mais de 8 dias, mas, na condição de ultrapassar 30 dias, ele se torna extraviado.

**Art. 31** – O policial militar que, na forma do artigo anterior, permanecer desaparecido por mais de trinta dias, será oficialmente considerado extraviado e agregado na forma do art. 23, inciso XV.

**Art. 32** – O policial militar da reserva remunerada é aquele afastado do serviço que, nessa situação, perceba remuneração do Estado, ficando sujeito à ação disciplinar da Instituição e à prestação de serviços na ativa, nos termos do art. 18 deste Estatuto.

**Art. 33** – O policial militar reformado é o que está dispensado definitivamente da prestação do serviço ativo, percebendo remuneração pelo Estado e permanecendo sujeito ao controle disciplinar da Instituição.

**Art. 34** – O oficial militar da reserva não remunerada é aquele ex-integrante do serviço ativo exonerado na forma do art. 186.

**Parágrafo único.** O oficial da reserva não remunerada não está sujeito à ação disciplinar da Instituição nem a convocação.

### CAPÍTULO III – DA ESTABILIDADE

**Art. 35** – O policial militar, habilitado em concurso público e nomeado para cargo de sua carreira, adquirirá estabilidade ao completar três anos de efetivo exercício, desde que seja aprovado no estágio probatório, por ato homologado pela autoridade competente.

**Obs.:** | Lembre-se de que o estágio probatório é o período de avaliação especial de desempenho.

**Art. 36** – O estágio probatório compreende um período de trinta e seis meses, durante o qual serão observadas a aptidão e capacidade para o desempenho do cargo, observados, entre outros, os seguintes fatores:

- I – assiduidade;
- II – disciplina;

- III – observância das normas hierárquicas e ética militar;
- IV – responsabilidade;
- V – capacidade de adequação para cumprimento dos deveres militares;
- VI – eficiência.

§ 1º – A autoridade competente terá o prazo improrrogável de trinta dias para a homologação do resultado do estágio probatório.

§ 2º – O período em que o praça especial encontrar-se no curso de formação será computado para o estágio probatório de que trata este artigo.

**TÍTULO III – DA DEONTOLOGIA POLICIAL MILITAR**  
**CAPÍTULO I – DAS OBRIGAÇÕES POLICIAIS MILITARES**  
**SEÇÃO I – DOS VALORES POLICIAIS MILITARES**

**Art. 37** – São valores institucionais:

I – da organização:

- a) a dignidade do homem;
- b) a disciplina;
- c) a hierarquia;
- d) a credibilidade;
- e) a ética;
- f) a efetividade;
- g) a solidariedade;
- h) a capacitação profissional;
- i) a doutrina;
- j) a tradição.

II – do profissional:

- a) a eficiência e a eficácia;
- b) o espírito profissional;
- c) a aparência pessoal;
- d) a auto-estima;
- e) o profissionalismo;
- f) a bravura;
- g) a solidariedade;
- h) a dedicação.

**Obs.:** | Perceba que há aspectos de valores da organização e do profissional em si.

**Art. 38** – São manifestações essenciais dos valores policiais militares:

I – o sentimento de servir à sociedade, traduzido pela vontade de cumprir o dever policial militar e pelo integral devotamento à preservação da ordem pública e à garantia dos direitos fundamentais da pessoa humana;

II – o civismo e o respeito às tradições históricas;

III – a fé na elevada missão da Polícia Militar;

IV – o orgulho do policial militar pela Instituição;

V – o amor à profissão policial militar e o entusiasmo com que é exercida;

VI – o aprimoramento técnico-profissional.

## SEÇÃO II – DA ÉTICA POLICIAL MILITAR

**Art. 39** – O sentimento do dever, a dignidade policial militar e o decoro da classe impõem a cada um dos integrantes da Polícia Militar conduta moral e profissional irrepreensíveis, tanto durante o serviço quanto fora dele, com observância dos seguintes preceitos da ética policial militar:

I – amar a verdade e a responsabilidade como fundamento da dignidade pessoal;

II – exercer com autoridade, eficiência, eficácia, efetividade e probidade as funções que lhe couberem em decorrência do cargo;

III – respeitar a dignidade da pessoa humana;

IV – cumprir e fazer cumprir as Leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das autoridades competentes, à exceção das manifestamente ilegais;

V – ser justo e imparcial no julgamento dos atos e na apreciação do mérito dos subordinados;

VI – zelar pelo preparo moral, intelectual e físico próprio e dos subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum;

VII – praticar a solidariedade e desenvolver permanentemente o espírito de cooperação;

VIII – ser discreto em suas atitudes e maneiras e polido em sua linguagem falada e escrita;

IX – abster-se de tratar de matéria sigilosa, de qualquer natureza, fora do âmbito apropriado;

X – cumprir seus deveres de cidadão;

XI – manter conduta compatível com a moralidade administrativa;

XII – comportar-se educadamente em todas as situações;

XIII – conduzir-se de modo que não sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro policial militar;

XIV – abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros;

XV – abster-se, na inatividade, do uso das designações hierárquicas quando:

a) em atividade político-partidária;

b) em atividade comercial ou industrial;

c) para discutir ou provocar discussões pela imprensa a respeito de assuntos políticos ou policiais militares, excetuando-se os de natureza exclusivamente técnica, se devidamente autorizado;

d) no exercício de funções de natureza não policiais militares, mesmo oficiais.

XVI – zelar pelo bom conceito da Polícia Militar;

XVII – zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público.

**Art. 40** – Ao policial militar da ativa é vedado comerciar ou tomar parte na administração ou gerência de sociedade ou dela ser sócio ou participar, exceto como acionista ou quotista, em sociedade anônima ou por quotas de responsabilidade limitada.

**Obs.:** | Lembre-se de que se um oficial pratica o que está previsto no dispositivo anterior, ele comete crime militar.

**Parágrafo único.** No intuito de aperfeiçoar a prática profissional é permitido aos oficiais do Quadro Complementar de Oficiais Policiais Militares o exercício de sua atividade técnico-profissional no meio civil, desde que compatível com as atribuições do seu cargo e com o horário de trabalho, respeitadas as limitações constitucionais.

## TÍTULO IV – DO REGIME DISCIPLINAR

### CAPÍTULO I – DOS DEVERES POLICIAIS MILITARES

#### SEÇÃO I – CONCEITUAÇÃO

**Art. 41** – Os deveres policiais militares emanam de um conjunto de vínculos morais e racionais, que ligam o policial militar à pátria, à Instituição e à segurança da sociedade e do ser humano, e compreendem, essencialmente:

I – a dedicação integral ao serviço policial militar e a fidelidade à Instituição a que pertence;

II – o respeito aos Símbolos Nacionais;

III – a submissão aos princípios da legalidade, da probidade, da moralidade e da lealdade em todas as circunstâncias;

IV – a disciplina e o respeito à hierarquia;

V – o cumprimento das obrigações e ordens recebidas, salvo as manifestamente ilegais;

VI – o trato condigno e com urbanidade a todos;

VII – o compromisso de atender com presteza ao público em geral, prestando com solicitude as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo;

VIII – a assiduidade e pontualidade ao serviço, inclusive quando convocado para cumprimento de atividades em horário extraordinário.

---

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Wagner Lobo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

---